

强的经济能力和独立的责任财产，却因侵权人的监护人无可供财产执行而未获赔偿，仅以监护人的替代责任而豁免侵权行为人本人的赔偿义务，有失公平性基础。追加成年后的侵权人为被执行人，可以更好地保护受害人的权益。

综上，在执行程序中，因监护人无财产可供执行，受害人的损失难以得到赔偿，当未成年人成年且具有完全民事行为能力后，申请执行人申请追加其为被执行人的，人民法院可以裁定追加，确保受害人权益得到充分救济。

编写人：重庆市云阳县人民法院 刘放 任政凯

执行和解后恢复执行的时效问题

——叶某某执行异议案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

浙江省丽水市莲都区人民法院(2023)浙1102执异29号执行裁定书

2. 案由：执行异议

3. 当事人

申请执行人：丽水某银行

被执行人(异议人)：叶某某

【基本案情】

原告丽水某银行与被告叶某某信用卡纠纷一案，丽水市莲都区人民法院于2017年10月25日作出(2017)浙1102民初5463号民事判决书，判决：被告叶某某于本判决生效之日起十五日内归还原告丽水某银行透支款本金人民币94218.97元并支付利息、还款违约金(截至2017年6月7日止的利息为

9046.35元、还款违约金为7222.53元，之后的利息按合同约定计算至款项还清之日止)。因被告叶某某未予履行，原告丽水某银行申请执行，本院于2018年1月2日执行立案，案号为(2018)浙1102执11号。2018年1月4日，丽水某银行提出撤销执行申请：“因欠款人于2018年1月3日已全额还清本金及部分利息，经与欠款人协商，剩余欠款限定1个月内还清。经研究决定，我单位申请撤销本次案件的执行。”本院于2018年1月12日作出执行裁定书，终结(2017)浙1102民初5463号案件的执行，并告知撤销申请而终结执行后，申请执行人在法定申请执行时效内，可再次申请执行。

2023年1月23日，丽水某银行申请恢复执行，该院于2023年7月5日以(2023)浙1102执恢690号恢复执行，并向叶某某发送相关法律文书。被执行人叶某某以丽水某银行的恢复执行申请超过时效为由向该院提出执行异议。

【案件焦点】

叶某某提出丽水某银行申请恢复执行已过时效是否应予支持。

【法院裁判要旨】

浙江省丽水市莲都区人民法院经审理认为：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十六条规定：“申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从最后一期履行期限届满之日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。”

《最高人民法院关于执行和解若干问题的规定》第十条规定：“申请恢复执行原生效法律文书，适用民事诉讼法第二百三十九条申请执行期间的规定。当事人不履行执行和解协议的，申请恢复执行期间自执行和解协议约定履行期间的最后一日起计算。”本案执行和解协议约定剩余欠款于1个月内还清，即于2018年2月4日前还清，本案要求恢复执行的申请应当于2020年2月4日前提出，丽水某银行申请恢复执行超过法定期限。异议人叶某某要求驳回丽水某银行恢复执行的申请并要求终结执行，该异议请求符合法律规定，应予支持。

浙江省丽水市莲都区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条、第二百四十六条，《最高人民法院关于执行和解若干问题的规定》第一条、第十条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第二项之规定，裁定如下：

终结本院(2017)浙1102民初5463号民事判决的执行。

【法官后语】

达成执行和解协议后，一方当事人不履行和解协议，另一方申请恢复执行的案例在执行实务中比较常见。实践中，对于执行中达成和解协议的，有些法院会裁定中止执行，有些法院会裁定终结执行，还有法院会裁定终结本次执行。而在终结执行裁定中多数法官会写明一方不履行和解协议时，对方申请恢复执行的时效。但是，法院的裁定标准因时间、地域、裁定人不同，也不尽然规范。实践中对不履行与不完全履行和解协议判断，以及和解协议履行期间的最后一日的判定，需要结合个案具体分析。

一、达成执行和解协议后的结案方式选择

在执行过程中，为促成案结事了，当事人双方往往会就原生效法律文书的内容进行协商，以变更履行标的、期限、地点和方式等达成执行和解。对于达成执行和解后案件的结案方式，现实中的做法主要有：一是依申请终结或中止执行。此根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百六十六条的规定，申请执行人与被执行人达成和解协议后请求中止执行或者撤回执行申请的，人民法院可以裁定中止执行或者终结执行。二是以“和解长期履行”终结执行。根据《最高人民法院关于进一步规范近期执行工作相关问题的通知》第三条规定，当事人达成执行和解协议，需要长期履行的，可以以“终结执行”方式(选择“和解长期履行”情形)报结；对该种情形终结执行的案件，在报结时可以不解除强制执行措施。合理利用和解长期履行终结执行结案，对于促进“和解长期履行”案件及时报结提高结案率，缓解执行案件压力极具现实意义。

但是，实践中也存在部分法院以终结本次执行的方式进行结案，根据《最

最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定(试行)》第一条,终结本次执行必须符合相应的条件,达成执行和解协议,明显不属于终本的条件,因此,以达成和解协议为由终本不符合最高院对于终本的要件要求。

二、因未履行执行和解协议而申请恢复执行的时效问题

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十条,申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断,适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定,以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》第二十条,申请执行时效因申请执行、当事人双方达成和解协议、当事人一方提出履行要求或者同意履行义务而中断。从中断时起,申请执行时效期间重新计算,法院因双方达成执行和解依法终结执行或中止执行后,申请执行期间因达成执行中的和解协议而中断,其期间自和解协议约定履行期限的最后一日起重新计算。因此,申请人以被执行人未履行执行和解协议为由申请恢复执行,其恢复执行需要受到执行时效的限制,时效从和解协议约定履行期的最后一日重新起算。具体到本案,执行和解协议约定剩余欠款于1个月内还清,即于2018年2月4日前还清,因此申请人应当于2020年2月4日前提出恢复执行的申请,而根据法院不主动审查诉讼时效的原则,丽水某银行超过法定期限申请恢复执行,法院应当立案,现叶某某以超过时效为由提出驳回丽水某银行恢复执行的申请并要求终结执行,则应依法予以支持。

此外,《最高人民法院关于执行和解若干问题的规定》第九条规定:“被执行人一方不履行执行和解协议的,申请执行人可以申请恢复执行原生效法律文书,也可以就履行执行和解协议向执行法院提起诉讼。”如果超过了两年恢复执行的申请时限,当事人只能就和解协议约定的内容向法院重新提起诉讼,但是该起诉时间也会受诉讼时效的限制,一般诉讼时效是三年时间。错过恢复执行的二年时间,很有可能继续错过三年的诉讼时效,最终导致丧失胜诉权和法院强制执行力的保障。

法律设定申请执行、恢复执行时效的目的在于促使当事人及时行使生效法律文书所确定的权利,节约司法成本,稳定交易秩序,促进社会发展。如果作

为申请人的一方急于行使自己的权利，那么法律将会让申请人自己承受因其急于行使权利的不利后果。综上，为充分保障胜诉当事人的权益，法官在促成双方执行和解或者审查执行和解协议的过程中，应当建议协议中明确约定履行债务的期限，并约定如被执行人未按和解协议履行支付义务的，申请执行人有权立即向法院申请恢复执行，届时被执行人应按生效法律文书规定金额履行支付义务。同时，和解协议履行过程中，申请执行人应及时关注被执行人的履约情况，通过书面方式督促被执行人履行支付义务，留存催款的送达材料、催款邮件、电话录音等能够证明已向被执行人主张权利的证据。如后续向法院申请恢复执行，可一并向法院进行提交，以证明申请执行时效期间存在中断情形，本次申请恢复执行未超过时效期间。

编写人：浙江省丽水市莲都区人民法院 潘玲玲